

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2244/2531

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นครกิจ จำกัด
ฯ

โจทก์

บริษัทโรงงานกลั่นกรองกระดาษไทย (1927)

จำกัด กับพวก

จำเลย

นายสุวิทย์ คัณธามานนท์ ที่ 3 ผู้ยื่นคำร้อง

นายพิชัย คัณธามานนท์ ที่ 4 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 3 ที่ 4 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 126 แผ่นที่ 3)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ร่วมกันหรือแทนกันใช้เงิน
จำนวน 39,559,315.07 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 21 ต่อปี จากต้นเงิน
24,750,000 บาท นับตั้งแต่วันฟ้อง (วันที่ 29 มีนาคม 2528) ไปจนกว่าชำระเสร็จแก่
โจทก์ หากไม่ชำระ หรือชำระไม่ครบ ให้ยึดที่ดินจำนองโฉนดที่ 215,380,2221,2222
ตำบลป้อมปราบศัตรูพ่ายอำเภอสามเพ็ง กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างกับ
ทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 2, ที่ 3, ที่ 4 นำออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์
จนครบถ้วน

จำเลยที่ 3 ที่ 4 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 124,121)

จำเลยที่ 3 ที่ 4 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 85)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้ศาลชั้นต้นตีราคาทรัพย์สินที่จำนอง หากไม่พอชำระต้นเงิน พร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มีกำหนด 4 ปี ให้จำเลยที่ 3 หรือจำเลยที่ 4 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันมาให้ครบภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็ อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ให้ศาลชั้นต้นตีราคาทรัพย์สินที่จำนอง หากไม่พอชำระต้นเงิน พร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มีกำหนด 4 ปี ให้จำเลยที่ 3 หรือจำเลยที่ 4 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันมาให้ครบภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็ อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(นาม ยิ้มแย้ม-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น